

Assureur : **MMA IARD**
Centre de gestion : **M.M.A**
Gestion DARVA
Assurances Iard
14 bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Dossier suivi par : **M GONCALVES GABRIEL**
Tél : 02 43 41 87 32
N° police DO : 112787353
N° sinistre DO : **19727711263B**
Réf. EURISK : **0490/677929/DOA**
DOC :
Réception : **13/10/2017**
09/07/2018



P2

42902129/31490/0239/c4 1/10
D.699482927345458833

MMA IARD SA
Service Recours
10 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

Le 22 Octobre 2019

**LETTRÉ DE TRANSMISSION
DU DOSSIER COMMUN D'INSTRUCTION**

Messieurs,

Vous trouverez ci-joint notre dossier commun d'instruction.

ASSUREURS RCD DESTINATAIRES				Diffusion des rapports à l'assuré Oui/Non
Nom, adresse, centre de gestion	N° police	N° sinistre	Nom assuré, adresse	
MMA IARD SA Service Recours 10 bd Marie et Alexandre Oyon 72030-LE MANS CEDEX 09	112 787 353	/	SARL LOGEMAINE 5, place Molière 49100-ANGERS	Oui
GENERALI FRANCE ASSURANCES Service Recours 7, Bd Haussmann 75456-PARIS Cedex 09	AH941092	/	SARL CHEVALLIER ZA du Petit Gué 49440-CANDE	Oui

Nous vous en souhaitons une bonne réception.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT

Assureur : MMA IARD
Réf. Assureur : 19727711263B
Réf. E-Crac :
Police N° : 112787353
Réf. EURISK : 0490/677929/DOA
Expert : Vincent TISSOT / 1668
Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Ad. sinistre :

M.M.A
Gestion DARVA
Assurances IARD
14 bd Alexandre Oyon
72030 - LE MANS CEDEX 9

A l'attention de M GONCALVES GABRIEL

21 rue Maria Casarès

49100 - ANGERS

DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018

Le 22 Octobre 2019

LETTRE COMMUNE AUX ASSUREURS RAPPORT PRELIMINAIRE DOMMAGES-OUVRAGE

Monsieur,

Nous faisons suite à votre mission du 02 Septembre 2019 et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre rapport.

Nombre de dommages : 7
Non garantie totale
Enjeu garanti : 0 €
Enjeu non garanti : 48 300 €

Jour J : 26/08/2019
J60 : 25/10/2019
J90 : 24/11/2019
Déclaration de sinistre : 26/08/2019
Soit en : 2 ème année

Nom et adresse du bénéficiaire

M. et Mme SOULE-CHEVALIER
21 rue Maria Casarès 49100 - ANGERS

LES DOMMAGES

DOMMAGES CONSTATES

Pour faciliter la description des dommages, nous avons regroupé les dommages déclarés n°2, 3,4 et 5 en D2 et D3

N° 1 : Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.

N° 2 : Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.

N° 3 : Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.

N° 4 : Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.

N° 5 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manoeuvre de la fenêtre.

N° 6 : Vides sous plinthes au 1er étage.

N° 7 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage: délitement d'enduit de ravalement en tableaux sur relevés de la pièce d'appui.

Caractérisation et garanties

Domage n°1 et n°3 :

Les dommages ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage (absence d'atteinte au clos).

Les dommages se sont révélés pendant l'année de parfait achèvement. Malgré notre demande, nous n'avons pas obtenu copie de la mise en demeure adressée à l'entreprise concernée.

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises.

Domage n°2 et n°7 :

Les dommages ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage (absence d'atteinte au clos).

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises.

Domage n°4 :

En l'état de nos investigations, le dommage ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination (absence d'atteinte au clos). Néanmoins, nous pensons qu'il convient d'inviter l'assuré à redéclarer en cas d'évolution significative.

Le dommage s'est révélé pendant l'année de parfait achèvement. Malgré notre demande, nous n'avons pas obtenu copie de la mise en demeure adressée à l'entreprise concernée.

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises en l'état. Toutefois, vous pourriez être amenés à reconsidérer cette position en cas d'évolution significative.

Domage n°5 :

Le dommage ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il relève de l'entretien courant de l'ouvrage.

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises.

Domage n°6 :

Le dommage porte sur un ouvrage non prévu dans la définition de la construction assurée (le parquet stratifié réservé par le bénéficiaire).

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises.

Responsabilité

Domage n°1, n°2, n°3 et n°7 : L'entreprise CHEVALLIER est susceptible d'être responsable pour défaut de d'exécution.

Domage n°4 : L'entreprise LOGEMAINE et son sous-traitant l'entreprise CHEVALLIER sont susceptibles d'être responsables pour défaut de conception et/ou d'exécution.

Estimation du coût des travaux de réparation

A ce stade de nos opérations d'expertise nous ne sommes pas en mesure d'estimer le montant des travaux de reprise. Toutefois, nous vous proposons de retenir le chiffre d'ouverture suivant :

Domage n°1 : 3 000 €

Domage n°2 : 1 000 €

Domage n°3 : 2 000 €

Domage n°4 : 40 000 € (investigations, causes et conséquences)

Domage n°5 : 150 €

Domage n°6 : 2 000 €

Domage n°7 : 150 €

SUITE A DONNER A NOTRE INTERVENTION

Nous vous invitons à refuser vos garanties.

Les entreprises LOGEMAINE, CHEVALLIER et CADEAU ont proposé d'intervenir à leurs frais en réparation des dommages n°4, n°5 et n°7.

M. et Mme SOULE CHEVALIER ont réservé leur réponse.

Concernant le dommage n°4, nous n'avons pas pu évaluer le caractère évolutif du dommage. Nous accusons réception du rapport de M. CHENAIS du 10 octobre 2019 mettant en avant une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un expert indépendant mais d'un expert d'assuré.

Si nous ne partageons pas ses conclusions hâtives, **nous attirons néanmoins votre attention sur la nécessité de procéder à des investigations, afin de garantir la sécurité des occupants** (dans un premier temps *a minima* une vérification de la flèche de la poutre porteuse après sondages destructifs au plafond du séjour et de son dimensionnement théorique) lorsque le bénéficiaire aura justifié de la mise en demeure demeurée infructueuse en année de parfait achèvement.

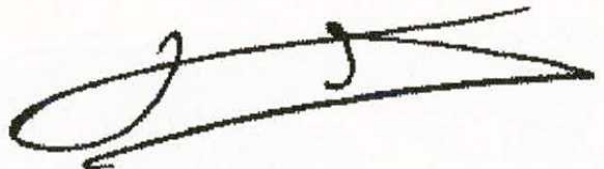
Nous diffusons notre dossier commun d'instruction aux assureurs en responsabilité décennale concernés.

Nous attirons votre attention sur l'impatience de M. et Mme SOULE CHEVALIER qui ont évoqué une dérive judiciaire du dossier.

Compte-tenu de la nature des désordres, il n'a pas été nécessaire de communiquer notre rapport au dispositif ALERTE.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT



P.J. : Rapport préliminaire
Repérage des dommages n°1 à n°7
Lettre de transmission du dossier commun d'instruction
Note d'honoraires

RAPPORT PRELIMINAIRE DOMMAGES-OUVRAGE EN CONVENTION DE REGLEMENT

Le 22 Octobre 2019

L'Expert : M. Vincent TISSOT

Réf.Assureur : 19727711263B

Réf. E-Crac :

Réf. Eurisk : 0490/677929/DOA

ASSUREUR : MMA IARD

N° de police : 112787353

Souscripteur : SARL LOGEMAINE

LE CONTRAT

Base de souscription : TTC
Garanties facultatives : Bon Fonctionnement
Dommages Immatériels

L'OPERATION DE CONSTRUCTION

Désignation : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Description/destination principale : Construction d'une maison individuelle à usage d'habitation.
Adresse du sinistre :
21 rue Maria Casarès
49100-ANGERS
Coût prévisionnel : 125 295.00 €
Le chantier n'a pas été suivi par un Contrôleur technique

LES DATES

D.O.C. : 13/10/2017 (vérifiée)
Réception : 09/07/2018
PV Vu : Oui Réserves : Non
Déclaration de sinistre : 26/08/2019
Soit en 2^{ème} année de garantie

Nom et adresse du bénéficiaire

- M. et Mme SOULE-CHEVALIER : 21 rue Maria Casarès 49100-ANGERS

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Construction d'une maison individuelle à usage d'habitation. Il s'agit du lot B16 du lotissement ILOT BOCQUEL.

Selon les indications recueillies en séance et la notice descriptive du 8 juin 2017, le mode constructif est le suivant :

- Dallage sur terre-plein
- Elévations en blocs de ciment creux semelles filantes
- Enduit de ravalement monocouche
- Charpente en fermettes industrielles sur comble perdu, traditionnelle sous bac acier pour la terrasse
- Plancher haut du RDC préfabriqué en poutrelles-hourdis avec rupteurs thermiques
- Menuiseries aluminium
- Couverture en ardoises
- Etanchéité par membrane PVC
- Chauffage RDC par plancher chauffant à circulation d'eau – 1^{er} étage par radiateurs acier
- Carrelage grès émaillé au RDC, dans les WC et la salle de bains à l'étage

Le revêtement de sol stratifié des autres pièces de l'étage a été réservé par le maître d'ouvrage.



INTERVENANTS CONCERNES PAR LES DOMMAGES

Nom	: SARL LOGEMAINE	Assureur	: MMA IARD SA
Adresse	: 5, place Molière 49100-ANGERS	N° de contrat	: 112 787 353
Situation juridique	: En activité	Nature juridique du marché	: Contrat de louage d'ouvrage
Nature des travaux	: CMI	Notice descriptive du 08/06/2017 signée vue par l'expert	
Nom	: SARL CHEVALLIER	Assureur	: GENERALI FRANCE ASSURANCES
Adresse	: ZA du Petit Gué 49440-CANDE	N° de contrat	: AH941092
Situation juridique	: En activité	Nature juridique du marché	: Contrat de sous-traitance
Nature des travaux	: TERR/GO ET RAVALEMENT	Marché du 24/07/2017 vu par l'expert	

REUNION D'EXPERTISE DU 07/10/2019

• Présents :

- M. SOULE, Mme CHEVALIER, maîtres d'ouvrage, bénéficiaires
- M. CHENAIS, architecte, expert d'assuré pour le compte de M. et Mme SOULE CHEVALIER
- M. CUREAU, SARL LOGEMAINE, CMI
- M. CHEVALLIER, SARL CHEVALLIER, sous-traitant lots « terrassement », « gros-œuvre » et « ravalements »
- M. CORTI NOVIS, Ent. CADEAU, sous-traitant lot « menuiserie – pose »
- M. PHILIPPEAU, Ent. CHARPENTE PHILIPPEAU, sous-traitant lot « charpente »
- M. BLOUIN, Ent. BLOUIN, sous-traitant lot « couverture »
- M. QUAGLIO, SARL QUAGLIO GIANI, sous-traitant lot « carrelage »
- M. TISSOT, expert EURISK

• Absents bien que convoqués :

- Cbt FOUGERAY & ASSOCIES, agent MMA (informé)
- Ent. DEVANNE, sous-traitant lot « charpente »



Préambule :

Dans le cadre de notre mission du 2 septembre 2019, nous avons programmé nos constats le 26 septembre 2019.

A la demande du bénéficiaire, nous avons reporté la réunion au 7 octobre.

A réception d'un courrier par LRAR du bénéficiaire demandant un nouveau report, nous avons maintenu la date du 7 octobre par LRAR du 25 septembre afin de respecter les délais légaux.

Le bénéficiaire nous a donné libre accès à la totalité des dommages déclarés.

Nous avons regroupé l'ensemble des fissures décrites sur la façade Nord-Ouest sous l'appellation des dommages n°2 et n°3.

Les dommages n°1, n°3 (partiellement) et n°4 ont été constatés en année de parfait achèvement. Selon les indications obtenues, ils ont fait l'objet d'une mise en demeure adressée aux constructeurs.

Toutefois, malgré notre demande, nous n'avons pas obtenu copie des courriers de mise en demeure en LRAR.

DOMMAGE N° 1

Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.

◆ **Bénéficiaire**

M. et Mme SOULE CHEVALIER

◆ **Domage déclaré**

« Fissure de la façade Nord Est en-dessous de la fenêtre de la chambre au RDC qui s'est prolongée plus ou moins verticalement vers le sol »

◆ **Domage constaté par l'Expert**

Le dommage se matérialise par une microfissure verticale d'une ouverture de 0,2 mm affectant l'enduit de ravalement selon relevé joint.

◆ **Causes**

Le dommage trouve son origine dans un phénomène de retrait hydraulique ou une fissuration du support suite à un effet de type « linteau inversé ».

◆ **Mesures conservatoires**

Sans objet.

DOMMAGE N° 2

Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.

◆ **Bénéficiaire**

M. et Mme SOULE CHEVALIER

◆ **Domage déclaré**

« Fissure horizontale de la façade Nord Ouest entre la porte d'entrée de la maison et les fenêtres de l'étage qui s'est allongée jusqu'à aujourd'hui de manière horizontale sur 5,40 m au-dessus du parement schiste de la porte d'entrée et au-delà de la fenêtre du cellier au RDC - Fissure verticale de la façade Nord Ouest partant de l'angle avec le toit terrasse »

◆ **Domage constaté par l'Expert**

Le dommage se matérialise selon relevé joint par une microfissure horizontale affectant l'enduit de ravalement au niveau du plancher béton. Elle rencontre une fissure verticale au droit du pignon arrière sur la hauteur de l'acrotère.

◆ **Causes**

Le dommage trouve vraisemblablement son origine dans un phénomène de rotation de plancher béton entraînant un cisaillement de l'enduit.

La fissure verticale correspond soit à un fractionnement spontané à la liaison entre le mur et l'acrotère, soit à un cisaillement de l'enduit lié à la thermo-dilatation différentielle entre la maçonnerie et l'about de la première panne de la terrasse.

◆ **Mesures conservatoires**

Sans objet.

DOMMAGE N° 3

Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.

♦ **Bénéficiaire**

M. et Mme SOULE CHEVALIER

♦ **Domage déclaré**

« Fissure de la façade Nord Ouest en-dessous de la fenêtre de la cuisine dont des ramifications partent de l'appui de fenêtre - Fissure de la façade Nord Ouest allant jusqu'au sol, en-dessous de la fenêtre du cellier - »

♦ **Domage constaté par l'Expert**

Le domage se matérialise par une microfissuration de l'enduit de ravalement d'une ouverture de 0,1 à 0,2 mm en appui des deux baies vitrées selon relevé joint.

♦ **Causes**

Le domage trouve son origine dans un phénomène de retrait hydraulique conjugué à la prise d'assise de la maçonnerie.

A ce jour, aucun indice ne révèle un défaut de portance du système de fondations.

♦ **Mesures conservatoires**

Sans objet.

DOMMAGE N° 4

Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.

♦ **Bénéficiaire**

M. et Mme SOULE CHEVALIER

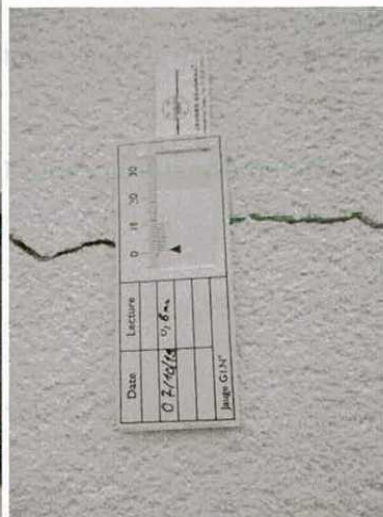
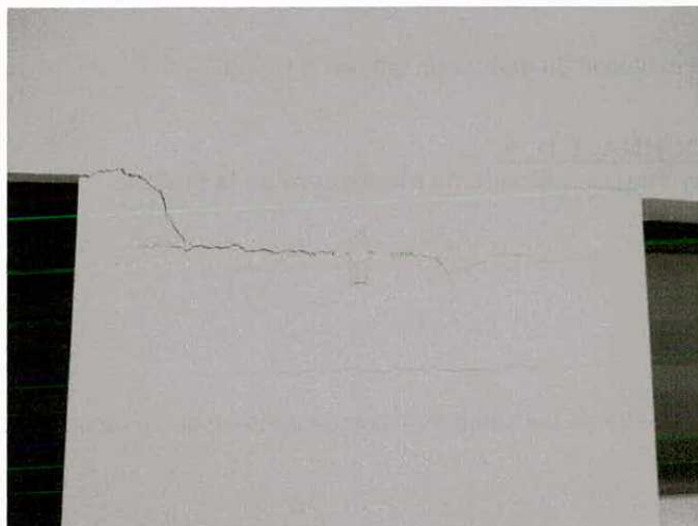
♦ **Domage déclaré**

« Fissures de la façade Sud Ouest »

♦ **Domage constaté par l'Expert**

Le domage se matérialise selon relevé joint par une fissuration de l'enduit du pignon à l'étage :

- Spectre de fissure horizontale sous la pointe de pignon ;
- Fissuration horizontale entre les deux fenêtres d'une ouverture atteignant 1,8 mm au niveau de la jauge Saugnac posée par LOGEMAINE (nous enfonçons une lame sur une profondeur de 22 mm environ) ; une fissure se prolonge horizontalement en tableau de fenêtre de la salle de bains ; une seconde fissure horizontale en tableau a fait l'objet d'un colmatage ;
- Fissuration en escalier d'une ouverture de 0,5 mm prenant naissance à un angle de l'appui de fenêtre de la salle de bains.



♦ Causes

L'aspect général des fissures met en évidence une flexion de la poutre porteuse d'une portée d'environ 6m encoffrée au-dessus du séjour.

Nous n'avons pas obtenu les caractéristiques de cette poutre dont le ferrailage a fait l'objet d'un prédimensionnement par le fournisseur.

Nous envisageons :

- Un phénomène de fluage suite au coulage associé à la prise d'assise des ouvrages de maçonnerie ;
- Un sous-dimensionnement entraînant un fléchissement progressif.

A ce jour, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le caractère évolutif du dommage faute de données factuelles. Nous avons renseigné la jauge Saugnac déjà en place qui ne comportait aucune indication concernant l'ouverture initiale ni la date de pose. Elle aurait été posée en mai 2019, lors d'une visite du CMI.

♦ Points particuliers

Aucune des fissures examinées n'est infiltrante à ce jour. Une fissure horizontale entre les deux baies montre des traces de traitement antérieur.

Ce dommage est apparu en année de parfait achèvement. Nous n'avons pas obtenue copie de la mise en demeure des constructeurs.

LOGEMAINE et son sous-traitant M CHEVALLIER indiquent que le dommage est à ce jour stabilisé et proposent de procéder à leurs frais à la réfection de l'enduit du panneau concerné.

Cette proposition nous semble recevable sous réserve d'une réfection à l'identique sans modifier l'élasticité de l'enduit afin de révéler tout fléchissement de la poutre, la jauge Saugnac ne pouvant être conservée.

Le bénéficiaire réserve sa réponse.



♦ **Mesures conservatoires**

Nous invitons le bénéficiaire à signaler toute évolution du dommage, photos à l'appui.

DOMMAGE N° 5

Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manoeuvre de la fenêtre.

♦ **Bénéficiaire**

M. et Mme SOULE CHEVALIER

♦ **Domage déclaré**

« Difficulté d'ouverture et de fermeture de la fenêtre de la chambre de l'étage donnant sur la façade Sud Ouest »

♦ **Domage constaté par l'Expert**

Le dommage se matérialise par une difficulté à l'ouverture et à la fermeture de la fenêtre oscillo-battante.



♦ **Causes**

Le dommage trouve son origine dans un jeu de la menuiserie. Le rapprochement avec le dommage n°4 permet d'envisager l'hypothèse d'une légère déformation du bâti liée au phénomène de flexion de la poutre porteuse.

♦ **Points particuliers**

Le représentant de l'entreprise CADEAU propose de procéder à une mise en jeu de l'ouvrant.

Le bénéficiaire réserve sa réponse.

♦ **Mesures conservatoires**

Sans objet.

DOMMAGE N° 6

Vides sous plinthes au 1er étage.

♦ Bénéficiaire

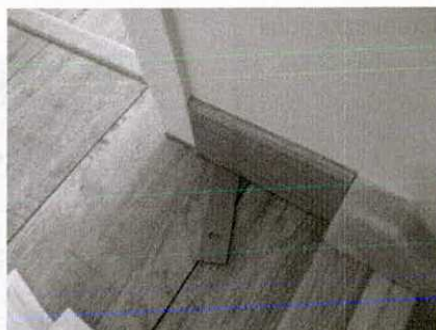
M. et Mme SOULE CHEVALIER

♦ Dommage déclaré

« Désolidarisation du plancher des plinthes, barres de seuils et des joints en silicone des barres de seuils entre le plancher et les plinthes, avec affaissement du plancher jusqu'à 6 mm à certains endroits, à l'étage et dans toutes les pièces »

♦ Dommage constaté par l'Expert

Le dommage se matérialise selon relevé joint par un vide sous les plinthes de l'étage compris entre 1 et 4 mm. Le phénomène se concentre en partie centrale de la construction.



♦ Causes

Nous envisageons :

- Soit une flexion du plancher, l'hypothèse peu probable en l'absence de symptôme en trémie d'escalier, de fissuration du carrelage de l'étage et de désolidarisation des bâtis des portes de distribution.
- Soit un tassement du résilient sous parquet dont nous ignorons les caractéristiques.

♦ Points particuliers

Le bénéficiaire s'est réservé la prestation de fourniture et pose du parquet stratifié.

Nous apprenons que les plinthes médium de la salle de bains ont été remplacées par des plinthes en carrelage.

♦ Mesures conservatoires

Nous invitons le bénéficiaire à signaler toute évolution significative du dommage de nature à remettre en question l'analyse de sa cause.



DOMMAGE N° 7

Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage: délitement d'enduit de ravalement en tableaux sur relevés de la pièce d'appui.

♦ Bénéficiaire

M. et Mme SOULE CHEVALIER

♦ Dommage déclaré

« Délitement et début d'écroulement du mortier à l'angle bas droit de la chambre en façade Sud Ouest et déformation de la couverture du toit terrasse »

♦ Dommage constaté par l'Expert

Le dommage se matérialise en appui de la fenêtre par chambre par une fissuration horizontale de l'enduit en tableau de part et d'autre de la baie.

Nous observons une chute ponctuelle d'enduit.



♦ Causes

Le dommage trouve son origine dans un phénomène de cisaillement de l'enduit appliqué à cheval sur le relevé de la tôle d'habillage et la maçonnerie.

♦ Points particuliers

Le représentant de l'entreprise CHEVALLIER propose de procéder à ses frais à une réfection de l'enduit en tableau.

Le bénéficiaire réserve sa réponse.

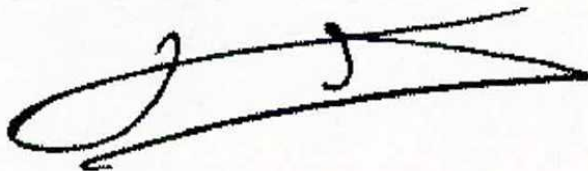
♦ Mesures conservatoires

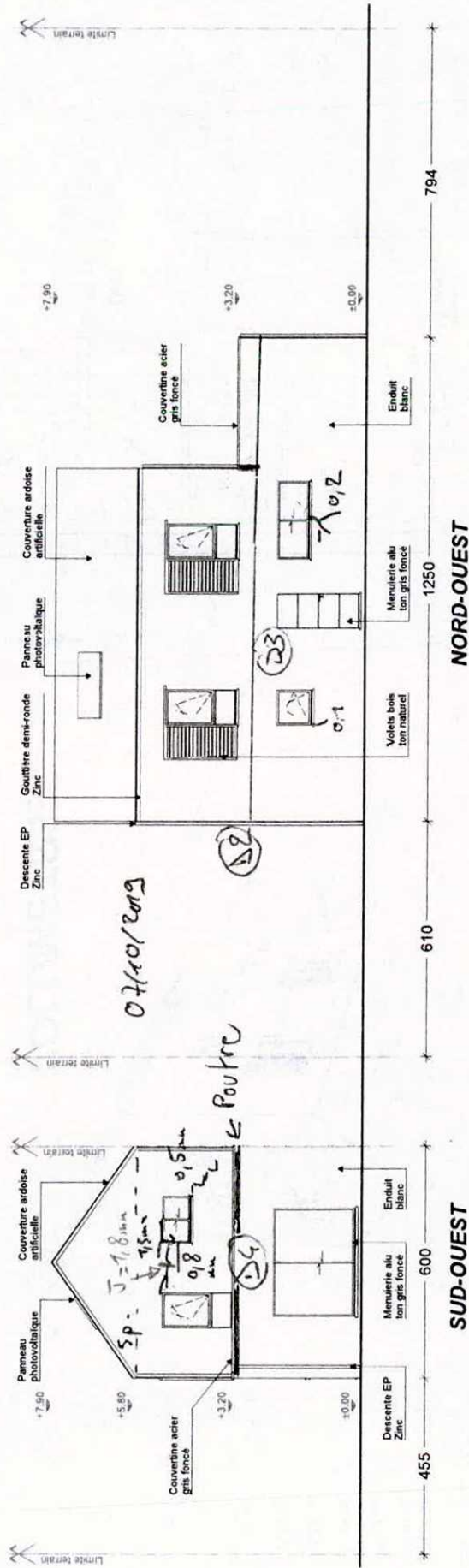
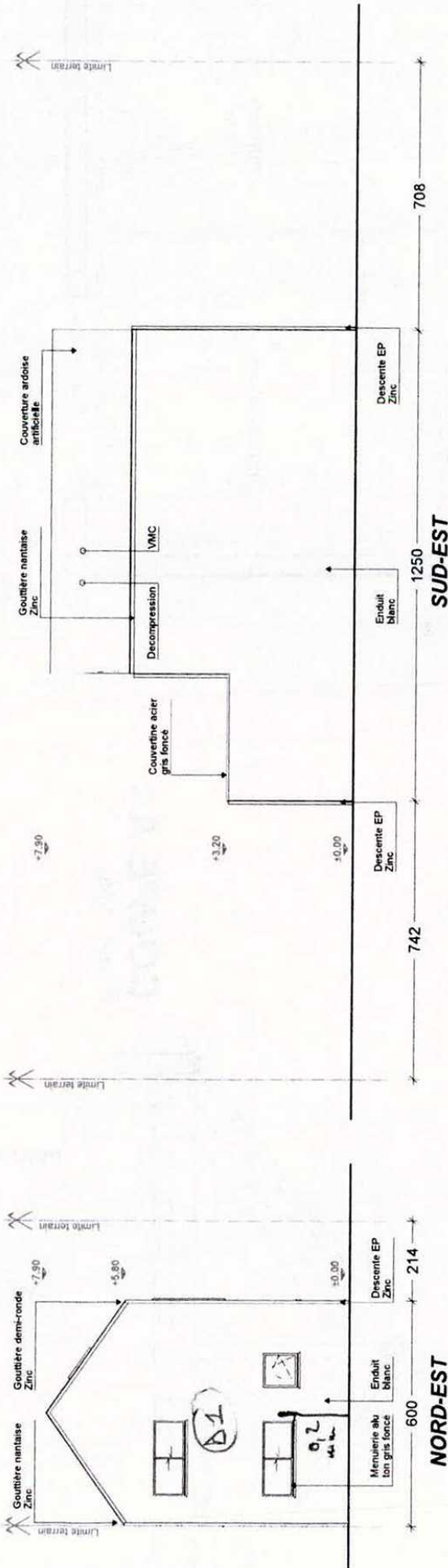
Sans objet.

La prestation réalisée par Eurisk ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'une mission d'architecte.

Le présent rapport ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'Assureur sur la garantie du contrat.

L'Expert,
Vincent TISSOT





FACADES
Echelle : 1/50

PLAN MASSE
Echelle : 1/100

LOT B16
256 m²
Parcelle AS 314

Surface habitable	
CELLIER	
CHAMBRE +1	
DGT	
PIECE DE VIE	
WC -01-	
Surface habitable	
CHAMBRE -01-	
CHAMBRE -02-	
BUREAU	
DGT	
SDB	
WC -02-	

SURFACES
Total Shab : 98.21 m²
Total SDP : 100.96 m²
Emprise au sol : 75 m²

1.99 m ²	58.47 m ²
36.31 m ²	
1.28 m ²	

10.58 m ²	39.73 m ²
10.19 m ²	
9.19 m ²	
2.88 m ²	
5.28 m ²	
1.61 m ²	

R+1

VOLUMETRIES

COUPE AA

Echelle : 1/50

